

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 29

Carlos Mendoza y Lucía Fernández son un matrimonio de 54 años que tienen un hijo en común nacido el 1/10/1998. Esta es la vida laboral de Carlos Mendoza:

- Trabajó por cuenta ajena entre el 1/01/1995 y el 31/06/1996.
- Percibió prestación por desempleo entre el 1/07/1996 y el 1/08/1997.
- Trabajó por cuenta ajena entre el 15/03/2000 y el 15/01/2003.
- Tiene más cotizaciones a partir del 2010 que no son relevantes para nosotros.

Por su parte, Lucía Fernández estuvo trabajando de forma continuada entre los años 1995 y 2005. Cuando nació su hijo disfrutó de 16 semanas de permiso de maternidad. Actualmente, el matrimonio tiene contratada para realizar las tareas del hogar a María López con una base de cotización mensual de 1.500€.

Lucía Fernández reúne todos los requisitos para causar pensión de jubilación ordinaria el 15 de mayo de 2026. Sin embargo, no causa pensión de jubilación hasta el 5 de abril de 2028, iniciando en ese mismo momento la compatibilidad entre el trabajo y la pensión de jubilación prevista en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social.

Carlos Mendoza, mientras está trabajando por cuenta ajena, recibe voluntariamente por parte de la empresa todos los meses una aportación de 100€ en un plan de pensiones privado.

En un momento de su vida, Carlos Mendoza trabajó en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y acumuló una deuda por sus propias cotizaciones. Tuvo una situación de incapacidad temporal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social le denegó la prestación por no hallarse al corriente de pago.

1 ¿Cuál será la aportación de la trabajadora María López a las contingencias comunes?

- A. El resultado de aplicar el 4,7% a la base de cotización.
- B. El resultado de aplicar el 4,7% a la base de cotización, con una bonificación en la cuota del 80%.
- C. El resultado de aplicar el 4,7% a la base de cotización, con una reducción en la cuota del 20%.
- D. El resultado de aplicar el 4,7% a la base de cotización, con una reducción en la cuota del 45%.

2 ¿Qué beneficios podrá obtener Carlos Mendoza como consecuencia del nacimiento de su hijo a efectos de prestaciones contributivas de jubilación e incapacidad permanente?

- A. Tendrá derecho a los 112 días por parto y al beneficio por cuidado de hijos por un período de 270 días.
- B. Tendrá derecho únicamente a los 112 días por parto.
- C. Tendrá derecho únicamente al beneficio por cuidado de hijos por un período de 270 días.
- D. No tendrá derecho a ningún beneficio.

3

¿Qué beneficios podrá obtener Lucía Fernández como consecuencia del nacimiento de su hijo a efectos de prestaciones contributivas de jubilación e incapacidad permanente?

- A. Tendrá derecho a los 112 días por parto y al beneficio por cuidado de hijos por un período de 270 días.
- B. Tendrá derecho únicamente a los 112 días por parto.
- C. Tendrá derecho únicamente al beneficio por cuidado de hijos por un período de 270 días.
- D. No tendrá derecho a ningún beneficio.

4

¿Qué importe de la pensión de jubilación cobrará inicialmente Lucía Fernández al compatibilizarlo con un trabajo por cuenta ajena a media jornada?

- A. No podrá cobrar nada de pensión mientras trabaja.
- B. El 45%.
- C. El 50%.
- D. El 55%.

5

¿A partir de qué día tendrá efectos económicos el incremento de 5 puntos porcentuales si Lucía Fernández permanece de manera ininterrumpida en la situación de jubilación activa?

- A. Desde el día 15 de mayo de 2029.
- B. Desde el día 1 de junio de 2029.
- C. Desde el día 5 de abril de 2029.
- D. Desde el día 1 de mayo de 2029.

6

¿El importe que la empresa aporta voluntariamente al plan de pensiones privado de Carlos Mendoza deberá ser objeto de cotización?

- A. Sí, por su importe total.
- B. Sí, por su coste marginal.
- C. No, al tratarse de una aportación voluntaria.
- D. No, en todo caso.

7

¿Tuvo alguna oportunidad Carlos Mendoza de percibir la prestación de incapacidad temporal que generó en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?

- A. Sí, la resolución denegatoria del INSS tuvo que llevar aparejado un mecanismo de invitación al pago. Si pagó dentro de los 30 días siguientes, percibió la prestación íntegramente.
- B. Sí, la resolución denegatoria del INSS tuvo que llevar aparejado un mecanismo de invitación al pago. Si pagó dentro de los 30 días siguientes, percibió la prestación reducida en un 20%.
- C. Sí, la resolución denegatoria del INSS tuvo que llevar aparejado un mecanismo de invitación al pago. Si pagó dentro de los 30 días siguientes, percibió la prestación con efectos desde el día 1 del mes siguiente.
- D. No. La resolución denegatoria del INSS es definitiva al no hallarse al corriente de pago.

Catalina es una pensionista de viudedad (tras el fallecimiento de su esposo Romualdo) que vive con sus 4 hijos (todos ellos perceptores de una pensión de orfandad causada por Romualdo). Repentinamente, Catalina falleció por un accidente de tráfico. Nunca estuvo dada de alta en la Seguridad Social.

8

¿Qué pensión de orfandad vendrían cobrando cada uno de los 4 hijos de Romualdo y Catalina antes del fallecimiento de su madre?

- A. Ninguna.
- B. El 20% de la base reguladora.
- C. El 16% de la base reguladora.
- D. El 12% de la base reguladora.

9

Tomando en consideración que Catalina percibía una pensión de viudedad equivalente al 52% de la base reguladora, ¿cómo afectaría su fallecimiento a la pensión de orfandad que percibían cada uno de sus 4 hijos?

- A. Se incrementaría el porcentaje y pasarían a percibir un 25% cada uno.
- B. Se incrementaría el porcentaje y pasarían a percibir un 20% cada uno.
- C. Se incrementaría el porcentaje y pasarían a percibir un 16% cada uno.
- D. No les afectaría.

10

Y suponiendo que Catalina percibía una pensión de viudedad equivalente al 70% de la base reguladora, ¿cómo afectaría su fallecimiento a la pensión de orfandad que percibían antes de su fallecimiento cada uno de los 4 hijos?

- A. Se incrementaría el porcentaje y pasarían a percibir un 29,50% cada uno.
- B. Se incrementaría el porcentaje y pasarían a percibir un 25% cada uno.
- C. Se incrementaría el porcentaje y pasarían a percibir un 20% cada uno.
- D. No les afectaría.

Janire Beltrán es una empresaria individual que falleció el 15 de junio de 2026 mientras mantenía una deuda pendiente con la Seguridad Social. Su hijo Alberto acepta la herencia sin reparos.

Alberto trabaja para una empresa que no ha tramitado su alta en la Seguridad Social. En un control rutinario, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social descubre esta situación.

11

¿Tiene algún tipo de responsabilidad el hijo de Janire Beltrán sobre la deuda que mantenía su madre con la Seguridad Social?

- A. Sí, responderá solidariamente del pago con los bienes de la herencia y con los de su propio patrimonio.
- B. Sí, responderá solidariamente del pago con los bienes de la herencia, pero en ningún caso con su propio patrimonio.
- C. Sí, responderá subsidiariamente del pago con los bienes de la herencia y con los de su propio patrimonio.
- D. No, las deudas con la Seguridad Social no se heredan.

12 **¿Qué instrumento utilizará la Seguridad Social para exigir las cuotas adeudadas por Alberto que no estaba dado de alta mientras prestaba servicios?**

- A. Una providencia de apremio, directamente.
- B. Una reclamación de deuda.
- C. Un acta de liquidación extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- D. Un acta de liquidación extendida por la Tesorería General de la Seguridad Social.

13 **¿Podría el funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social formular un requerimiento de pago directamente, sin tener que extender acta ni proponer liquidación?**

- A. No, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solo puede extender acta o proponer liquidación.
- B. Sí, podrá formular un requerimiento de pago, solo si la empresa reconoce la deuda, otorgándole un plazo no inferior a 1 mes ni superior a 4 meses.
- C. Sí, podrá formular un requerimiento de pago, aunque la empresa no reconozca la deuda, otorgándole un plazo no inferior a 1 mes ni superior a 4 meses.
- D. No, ante los casos de falta de alta o afiliación no se puede formular un requerimiento de pago.

14 **¿Qué recargo se le impondrá a la empresa al reclamarle las cuotas por falta de alta del trabajador Alberto?**

- A. Un 10% si paga en el primer mes o un 20% si paga a partir del segundo mes.
- B. Un 20% si paga en el plazo concedido en el documento de liquidación emitido o un 35% si paga fuera de ese plazo.
- C. Un 20% en cualquier momento.
- D. No cabrá recargo.

15 **Y con respecto a los intereses de ese posible recargo, ¿desde cuando se devengan?**

- A. Desde el primer día fuera de plazo reglamentario.
- B. Solo al vencimiento de los quince días naturales siguientes a la notificación del acta de liquidación.
- C. Solo al vencimiento de los quince días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio.
- D. Solo al vencimiento de los quince días naturales siguientes a la notificación de la reclamación de deuda.